

ORDIN
referitor la simplificarea raportării privind durabilitatea

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:

„g) Directiva (UE) 2026/470 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2026 de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 și (UE) 2024/1760 în ceea ce privește anumite cerințe de raportare privind durabilitatea de către întreprinderi și anumite cerințe privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din data de 26 februarie 2026.”

2. La punctul 491 alineatul (1¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1¹) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, raportează informații privind principalele resurse necorporale și explică în ce fel modelul de afaceri al entității depinde în mod fundamental de astfel de resurse și în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate.”

3. Punctul 492⁹ se abrogă.

4. La punctul 492¹¹ alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„492¹¹. - (1) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului întreprinderii asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția entității.”

5. La punctul 492¹⁴, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„492¹⁴. - (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 492¹¹ - 492¹³ conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale entității și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.”

6. La punctul 492¹⁴, după alineatul (1) se introduc șapte noi alineate, alineatele (1¹) - (1⁷), cu următorul cuprins:

„(1¹) În sensul alin. (1²), (1³) și (1⁴), se aplică următoarele definiții:

a) «entitate raportoare» înseamnă o entitate care are obligația de a raporta în temeiul pct. 492¹¹;

b) « entitate protejată» înseamnă o entitate care:

- (i) nu depășește, la data bilanțului, un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar precedent; și
- (ii) se află în lanțul valoric al unei entități raportoare;

(c) «standarde voluntare» înseamnă standardele de raportare voluntară menționate la articolul 29ca din Directiva 2013/34/UE.

(1²) Entitățile raportoare se pot baza pe o declarație pe proprie răspundere din partea entităților din lanțul lor valoric pentru a stabili dacă sunt entități protejate. Entitățile raportoare nu sunt obligate să ia măsuri pentru a verifica informațiile conținute într-o astfel de declarație pe proprie răspundere. Cu toate acestea, ele nu se pot baza pe declarația pe proprie răspundere în cazul în care știu sau se poate aștepta în mod rezonabil să știe că declarația este în mod vădit incorectă.

(1³) Entitățile protejate au dreptul de a refuza să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare ca răspuns la o cerere formulată în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări. În plus:

a) atunci când stabilesc acorduri contractuale și de altă natură în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare privind durabilitatea prevăzute de prezentele reglementări, entitățile raportoare nu solicită entităților protejate să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare;

b) nicio dispoziție contractuală contrară literei a) nu este obligatorie, fără a afecta totuși caracterul obligatoriu al celorlalte dispoziții ale contractului;

c) în cazul în care o entitate raportoare solicită informații, în mod direct sau indirect, de la entitățile protejate în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, iar unele sau toate informațiile respective ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare, acea entitate raportoare se asigură că entitățile protejate sunt informate cu privire la următoarele:

- (i) informațiile care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare; și
- (ii) dreptul legal al entităților protejate de a refuza să furnizeze informații;

d) se consideră că entitățile raportoare care raportează informațiile necesare privind lanțul valoric fără a raporta de la entitățile protejate nicio informație care iese din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare au respectat obligația de raportare a informațiilor privind lanțul valoric prevăzută la alin. (1).

(1⁴) Nicio dispoziție a alin. (1³):

a) nu afectează cererile de informații în alte scopuri decât cel al raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, inclusiv cererile în scopul respectării cerințelor Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară; și nici

b) nu impune sau implică nicio obligație oricărei entități din lanțul valoric de a furniza informații privind durabilitatea.

(1⁵) În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea în conformitate cu prevederile pct. 492¹¹ și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul său valoric, entitatea explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale de a obține toate informațiile necesare în viitor. După această perioadă de tranziție de trei ani, entitatea îndeplinește cerințele de raportare pentru informațiile privind lanțul valoric prin utilizarea informațiilor obținute direct de la entitățile din lanțul său valoric sau a estimărilor pentru informațiile respective, după caz.

(1⁶) În înțelesul alin. (1¹) lit. b), ambele criterii prevăzute la acea literă se aplică la nivel individual, fără a lua în considerare numărul de salariați ai filialelor, dacă există, sau numărul de salariați ai societății-mamă finale.

(1⁷) În înțelesul alin. (1¹) lit. b) pct. (i), pragul de 1000 de salariați se stabilește luând în considerare doar exercițiul financiar precedent. De exemplu, în scopul raportării lanțului valoric pentru exercițiul financiar al anului 2026, entitățile protejate sunt cele care nu au depășit un număr mediu de salariați de 1000 în cursul exercițiului financiar al anului 2025.”

7. La punctul 492¹⁴, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când raportează informațiile menționate la 492¹¹ - 492¹³, entitățile pot omite următoarele informații:

a) în cazuri excepționale, informații a căror divulgare ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

- (i) omiterea lor nu împiedică o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității sau a principalelor sale riscuri sau principalelor sale impacturi;

- (ii) entitatea a stabilit că este imposibil să divulge informațiile într-un mod care să-i permită să îndeplinească obiectivele cerinței de informare fără a-și prejudicia grav poziția comercială, de exemplu pe bază agregată;
- (iii) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (iv) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

b) informații care corespund capitalului intelectual, proprietății intelectuale, know-how-ului, informațiilor tehnologice sau rezultatelor inovării, care s-ar califica drept secrete comerciale în sensul definiției de la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum este transpusă în legislația națională, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

c) informații clasificate în sensul definiției de la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2023/2418 al Parlamentului European și al Consiliului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

d) alte informații care trebuie să fie protejate împotriva accesului sau divulgării neautorizate, pe baza obligațiilor prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii sau în dreptul intern, sau pentru a proteja viața privată sau siguranța unei persoane fizice sau securitatea unei persoane juridice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou.”

8. La punctul 492¹⁸, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Scutirea prevăzută la prezentul punct se aplică și entităților de interes public care sunt supuse cerințelor prezentei secțiuni.

(6) O entitate de interes public care îndeplinește condițiile pentru a fi scutită, dar alege să nu beneficieze de scutire, efectuează raportarea privind durabilitatea în conformitate cu standardele complete, fără a putea folosi standardele de raportare voluntară.”

9. La punctul 492¹⁹ alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„492¹⁹. - (1) Societățile-mamă ale unui grup care, la data bilanțului, depășește, pe bază consolidată, o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al

administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția grupului.”

10. La punctul 492²¹, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„492²¹. - (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 492²⁰ conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale grupului și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.”

11. La punctul 492²¹, după alineatul (1) se introduc opt noi alineate, alineatele (1¹) - (1⁸), cu următorul cuprins:

„(1¹) În sensul alin. (1²), (1³) și (1⁴), se aplică următoarele definiții:

a) «entitate raportoare» înseamnă o entitate care are obligația de a raporta în temeiul pct. 492¹⁹;

b) « entitate protejată» înseamnă o entitate care:

- (i) nu depășește, la data bilanțului, un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar precedent; și
- (ii) se află în lanțul valoric al unei entități raportoare;

c) «standarde voluntare» înseamnă standardele voluntare menționate la articolul 29ca din Directiva 2013/34/UE.

(1²) Entitățile raportoare se pot baza pe o declarație pe proprie răspundere din partea entităților din lanțul lor valoric pentru a stabili dacă sunt entități protejate. Entitățile raportoare nu sunt obligate să ia măsuri pentru a verifica informațiile conținute într-o astfel de declarație pe proprie răspundere. Cu toate acestea, ele nu se pot baza pe declarația pe proprie răspundere în cazul în care știu sau se poate aștepta în mod rezonabil să știe că declarația este în mod vădit incorectă.

(1³) Entitățile protejate au dreptul de a refuza să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare ca răspuns la o cerere formulată în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări. În plus:

a) atunci când stabilesc acorduri contractuale și de altă natură în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare privind durabilitatea prevăzute de prezentele reglementări, entitățile raportoare nu solicită entităților protejate să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare;

b) nicio dispoziție contractuală contrară literei a) nu este obligatorie, fără a afecta totuși caracterul obligatoriu al celorlalte dispoziții ale contractului;

c) în cazul în care o entitate raportoare solicită informații, în mod direct sau indirect, de la entitățile protejate în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, iar unele sau toate informațiile respective ies

din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare, acea entitate raportoare se asigură că entitățile protejate sunt informate cu privire la următoarele:

- (i) informațiile care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare; și
- (ii) dreptul legal al entităților protejate de a refuza să furnizeze informații;

d) se consideră că entitățile raportoare care raportează informațiile necesare privind lanțul valoric fără a raporta de la entitățile protejate nicio informație care iese din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare au respectat obligația de raportare a informațiilor privind lanțul valoric prevăzută la alin. (1).

(1⁴) Nicio dispoziție a alin. (1³):

a) nu afectează cererile de informații în alte scopuri decât cel al raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, inclusiv cererile în scopul respectării cerințelor Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară; și nici

b) nu impune sau implică nicio obligație oricărei entități din lanțul valoric de a furniza informații privind durabilitatea.

(1⁵) În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea în conformitate cu pct. 492¹⁹ și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul său valoric, entitatea explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale de a obține toate informațiile necesare în viitor. După această perioadă de tranziție de trei ani, societatea-mamă îndeplinește cerințele de raportare pentru informațiile privind lanțul valoric prin utilizarea informațiilor obținute direct de la entitățile din lanțul său valoric sau a estimărilor pentru informațiile respective, după caz.

(1⁶) În înțelesul alin. (1¹) lit. b), ambele criterii prevăzute la acea literă se aplică la nivel individual, fără a lua în considerare numărul de salariați ai filialelor, dacă există, sau numărul de salariați ai societății-mamă finale.

(1⁷) În înțelesul alin. (1¹) lit. b) pct. (i), pragul de 1000 de salariați se stabilește luând în considerare doar exercițiul financiar precedent. De exemplu, în scopul raportării lanțului valoric pentru exercițiul financiar al anului 2026, entitățile protejate sunt cele care nu au depășit un număr mediu de salariați de 1000 în cursul exercițiului financiar al anului 2025.

(1⁸) Filialele unei societăți-mamă care este subiect al cerințelor de raportare privind durabilitatea nu pot fi considerate „entități protejate” față de societatea lor mamă.”

12. La punctul 492²¹, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când raportează informațiile menționate la pct. 492¹⁹ și 492²⁰, societățile-mamă pot omite următoarele informații:

a) în cazuri excepționale, informații a căror divulgare ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

- (i) omiterea lor nu împiedică o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului sau a principalelor sale riscuri sau principalelor sale impacturi;
- (ii) societatea-mamă a stabilit că este imposibil să divulge informațiile într-un mod care să-i permită să îndeplinească obiectivele cerinței de informare fără a prejudicia grav poziția comercială a grupului, de exemplu pe bază agregată;
- (iii) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (iv) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

b) informații care corespund capitalului intelectual, proprietății intelectuale, know-how-ului, informațiilor tehnologice sau rezultatelor inovării, care s-ar califica drept secrete comerciale, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/943, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

c) informații clasificate în sensul definiției de la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2023/2418, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

d) alte informații care trebuie să fie protejate împotriva accesului sau divulgării neautorizate, pe baza obligațiilor prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii sau în dreptul intern, sau pentru a proteja viața privată sau siguranța unei persoane fizice sau securitatea unei persoane juridice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou.”

13. La punctul 492²⁵, după alineatul (4) se introduc șase noi alineate, alineatele (5) - (10), cu următorul cuprins:

„(5) Scutirea prevăzută la prezentul punct se aplică și entităților de interes public care sunt supuse cerințelor prezentei secțiuni.

(6) O entitate de interes public care îndeplinește condițiile pentru a fi scutită, dar alege să nu beneficieze de scutire, efectuează raportarea privind durabilitatea în

conformitate cu standardele complete, fără a putea folosi standardele de raportare voluntară.

(7) Prin derogare de la pct. 492¹⁹, în cazul în care componența grupului s-a modificat în cursul exercițiului financiar ca urmare a achizițiilor sau a fuziunilor de entități, societatea-mamă poate decide să nu includă în raportul consolidat al administratorilor aferent exercițiului financiar respectiv informațiile menționate la pct. 492¹⁹ cu privire la entitățile care fac obiectul unei achiziții sau al unei fuziuni.

(8) Prin derogare de la pct. 492¹⁹, societatea-mamă poate decide să nu includă în raportul consolidat al administratorilor informațiile menționate la pct. 492¹⁹ cu privire la orice filială care iese din grup în cursul exercițiului financiar.

(9) O societate-mamă care exercită opțiunile menționate la alin. (7) sau la alin. (8) indică orice eveniment semnificativ care a afectat filiala în cursul exercițiului financiar și care are un efect asupra impacturilor, riscurilor sau oportunităților grupului în materie de durabilitate.

(10) Excepțiile prevăzute la alin. (7) și (8) se aplică numai societății-mamă care trebuie să raporteze la nivel consolidat. Aceasta poate decide dacă să includă în raportul consolidat al administratorilor, respectiv să excludă din acesta, societățile menționate la alin. (7), respectiv alin. (8).”

14. Secțiunea 7^{1.4} „Formatul de raportare electronic unic” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 7^{1.4}

Formatul de raportare electronic unic

492²⁶. - Entitățile supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei și își marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv. Până la adoptarea acestor norme privind marcarea prin intermediul Regulamentului delegat (UE) 2019/815, entitățile nu au obligația de a marca raportarea privind durabilitatea.

492²⁷. - Societățile-mamă supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 și marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv. Până la adoptarea acestor norme privind marcarea prin intermediul Regulamentului delegat (UE) 2019/815, societățile-mamă nu au obligația de a marca raportarea privind durabilitatea.”

15. La punctul 492²⁸, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai filialelor care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 1.000.000.000 lei în exercițiul financiar precedent. În cazul unei filiale cu sediul în România care este ea însăși societate-mamă și a cărei societate mamă finală este reglementată de dreptul unei țări terțe, stabilirea nivelului

cifrei de afaceri nete se efectuează pe baza informațiilor corespunzătoare filialei determinate la nivel individual, și nu la nivelul grupului.

... (4) Prevederile alin. (3) se aplică sucursalei numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță nu are o filială, astfel cum se menționează la alin. (1), și în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 1.000.000.000 lei în exercițiul financiar precedent.

(5) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică filialelor sau sucursalelor menționate la alineatele respective numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă în Uniune mai mare de 2.250.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.”

16. La punctul 562, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Prin derogare de la alin. (1), responsabilitatea colectivă a membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, în ceea ce privește raportul administratorilor sau raportul consolidat al administratorilor, după caz, se limitează la publicarea acestuia în conformitate cu Secțiunea 7¹.4 „Formatul de raportare electronic unic”, nu și la întocmirea acestuia potrivit aceleiași secțiuni.”

17. La punctul 563 alineatul (4) litera a¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a¹) dacă este cazul, exprimă o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele aplicabile, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul articolului 29b Directiva 2013/34/UE, procesul desfășurat de entitate pentru identificarea informațiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea și conformitatea cu cerința de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu Secțiunea 7¹.4, precum și în ceea ce privește conformitatea cu cerințele de raportare prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852;”

18. La punctul 564, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Opinia menționată la pct. 563 alin. (4) lit. a¹) este elaborată într-un mod care respectă pe deplin dreptul entităților din lanțul valoric care, la data bilanțului, nu depășesc un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar precedent de a refuza să furnizeze entității raportoare orice informație care iese din sfera informațiilor specificate în standardele de raportare voluntară menționate la articolul 29ca din Directiva 2013/34/UE. În scopul furnizării opiniei de asigurare limitată, auditorul statutar nu trebuie să solicite de la entitatea raportoare sau de la entitatea protejată, informații care depășesc pragul prevăzut de standardele voluntare.”

Art. II. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, după a șasea liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

„- Directiva (UE) 2026/470 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2026 de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 și (UE) 2024/1760 în ceea ce privește anumite cerințe de raportare privind durabilitatea de către întreprinderi și anumite cerințe privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din data de 26 februarie 2026.”

2. În anexa nr. 1, la punctul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Prin derogare de la alin. (1), responsabilitatea colectivă a membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, în ceea ce privește raportul administratorilor sau raportul consolidat al administratorilor, după caz, se limitează la publicarea acestuia în conformitate cu Secțiunea 7¹.4 „Formatul de raportare electronic unic”, nu și la întocmirea acestuia potrivit aceleiași secțiuni.”

3. În anexa nr. 1, la punctul 34 alineatul (2) litera a¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a¹) dacă este cazul, exprimă o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele aplicabile, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul articolului 29b Directiva 2013/34/UE, procesul desfășurat de entitate pentru identificarea informațiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea și conformitatea cu cerința de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu Secțiunea 7¹.4, precum și în ceea ce privește conformitatea cu cerințele de raportare prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852;”

4. În anexa nr. 1, la punctul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Opinia menționată la pct. 34 alin. (2) lit. a¹) este elaborată într-un mod care respectă pe deplin dreptul entităților din lanțul valoric care, la data bilanțului, nu depășesc un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar precedent de a refuza să furnizeze entității raportoare orice informație care iese din sfera informațiilor specificate în standardele de raportare voluntară menționate la articolul 29ca din Directiva 2013/34/UE. În scopul furnizării opiniei de asigurare limitată, auditorul statutar nu trebuie să solicite de la entitatea raportoare sau de la entitatea protejată, informații care depășesc pragul prevăzut de standardele voluntare.”

5. În anexa nr. 1, punctul 48³ se modifică și va avea următorul cuprins:

„48³. - (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și alin. (2¹) din ordin care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 25.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 50.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

sunt denumite, în înțelesul prezentelor reglementări, entități mijlocii și mari.

(2) În înțelesul prezentului capitol, cifra de afaceri netă are înțelesul veniturilor, astfel cum sunt definite de IFRS-uri.”

6. În anexa nr. 1, la punctul 48⁴ alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, raportează informații privind principalele resurse necorporale și explică în ce fel modelul de afaceri al entității depinde în mod fundamental de astfel de resurse și în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate.”

7. În anexa nr. 1, la punctul 48⁵ alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„48⁵. - (1) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului întreprinderii asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția entității.”

8. În anexa nr. 1, la punctul 48⁸, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„48⁸. - (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 48⁵ - 48⁷ conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale entității și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.”

9. În anexa nr. 1, la punctul 48⁸, după alineatul (1) se introduc șapte noi alineate, alineatele (1¹) - (1⁷), cu următorul cuprins:

„(1¹) În sensul alin. (1²), (1³) și (1⁴), se aplică următoarele definiții:

a) «entitate raportoare» înseamnă o entitate care are obligația de a raporta în temeiul pct. 48⁵;

b) «entitate protejată» înseamnă o entitate care:

(i) nu depășește, la data bilanțului, un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar precedent; și

(ii) se află în lanțul valoric al unei entități raportoare;

(c) «standarde voluntare» înseamnă standardele de raportare voluntară menționate la articolul 29ca din Directiva 2013/34/UE.

(1²) Entitățile raportoare se pot baza pe o declarație pe proprie răspundere din partea entităților din lanțul lor valoric pentru a stabili dacă sunt entități protejate. Entitățile raportoare nu sunt obligate să ia măsuri pentru a verifica informațiile conținute într-o astfel de declarație pe proprie răspundere. Cu toate acestea, ele nu se pot baza pe declarația pe proprie răspundere în cazul în care știu sau se poate aștepta în mod rezonabil să știe că declarația este în mod vădit incorectă.

(1³) Entitățile protejate au dreptul de a refuza să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare ca răspuns la o cerere formulată în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări. În plus:

a) atunci când stabilesc acorduri contractuale și de altă natură în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare privind durabilitatea prevăzute de prezentele reglementări, entitățile raportoare nu solicită entităților protejate să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare;

b) nicio dispoziție contractuală contrară literei a) nu este obligatorie, fără a afecta totuși caracterul obligatoriu al celorlalte dispoziții ale contractului;

c) în cazul în care o entitate raportoare solicită informații, în mod direct sau indirect, de la entitățile protejate în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, iar unele sau toate informațiile respective ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare, entitate raportoare respectivă se asigură că entitățile protejate sunt informate cu privire la următoarele:

- (i) informațiile care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare; și
- (ii) dreptul legal al entităților protejate de a refuza să furnizeze informații;

d) se consideră că entitățile raportoare care raportează informațiile necesare privind lanțul valoric fără a raporta de la entitățile protejate nicio informație care iese din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare au respectat obligația de raportare a informațiilor privind lanțul valoric prevăzută la alin. (1).

(1⁴) Nicio dispoziție a alin. (1³):

a) nu afectează cererile de informații în alte scopuri decât cel al raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, inclusiv cererile în scopul respectării cerințelor Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară; și nici

b) nu impune sau implică nicio obligație oricărei entități din lanțul valoric de a furniza informații privind durabilitatea.

(1⁵) În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea în conformitate cu prevederile pct. 48⁵ și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul său valoric, entitatea explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale de a obține toate

informațiile necesare în viitor. După această perioadă de tranziție de trei ani, entitatea îndeplinește cerințele de raportare pentru informațiile privind lanțul valoric prin utilizarea informațiilor obținute direct de la entitățile din lanțul său valoric sau a estimărilor pentru informațiile respective, după caz.

(1⁶) În înțelesul alin. (1¹) lit. b), ambele criterii prevăzute la acea literă se aplică la nivel individual, fără a lua în considerare numărul de salariați ai filialelor, dacă există, sau numărul de salariați ai societății-mamă finale.

(1⁷) În înțelesul alin. (1¹) lit. b) pct. (i), pragul de 1000 de salariați se stabilește luând în considerare doar exercițiul financiar precedent. De exemplu, în scopul raportării lanțului valoric pentru exercițiul financiar al anului 2026, entitățile protejate sunt cele care nu au depășit un număr mediu de salariați de 1000 în cursul exercițiului financiar al anului 2025.”

10. În anexa nr. 1, la punctul 48⁸, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când raportează informațiile menționate la pct. 48⁵ - 48⁷, entitățile pot omite următoarele informații:

a) în cazuri excepționale, informații a căror divulgare ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

- (i) omiterea lor nu împiedică o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității sau a principalelor sale riscuri sau principalelor sale impacturi;
- (ii) entitatea a stabilit că este imposibil să divulge informațiile într-un mod care să-i permită să îndeplinească obiectivele cerinței de informare fără a-și prejudicia grav poziția comercială, de exemplu pe bază agregată;
- (iii) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (iv) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

b) informații care corespund capitalului intelectual, proprietății intelectuale, know-how-ului, informațiilor tehnologice sau rezultatelor inovării, care s-ar califica drept secrete comerciale în sensul definiției de la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum este transpusă în legislația națională, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

c) informații clasificate în sensul definiției de la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2023/2418 al Parlamentului European și al Consiliului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

d) alte informații care trebuie să fie protejate împotriva accesului sau divulgării neautorizate, pe baza obligațiilor prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii sau în dreptul intern, sau pentru a proteja viața privată sau siguranța unei persoane fizice sau securitatea unei persoane juridice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) entitatea comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) entitatea reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou.”

11. În anexa nr. 1, punctul 48¹¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

„48¹¹. - Se consideră că entitățile care îndeplinesc cerințele prevăzute la pct. 48⁵ - 48⁹ au respectat cerința prevăzută la pct. 17 alin. (1).”

12. În anexa nr. 1, punctul 48¹³ se modifică și va avea următorul cuprins:

„48¹³. - (1) Scutirea prevăzută la pct. 48¹² se aplică și entităților de interes public care sunt supuse cerințelor prezentei secțiuni.

(2) O entitate de interes public care îndeplinește condițiile pentru a fi scutită, dar alege să nu beneficieze de scutire, efectuează raportarea privind durabilitatea în conformitate cu standardele complete, fără a putea folosi standardele de raportare voluntară.”

13. În anexa nr. 1, la punctul 48¹⁴ alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„48¹⁴. - (1) Societățile-mamă ale unui grup care, la data bilanțului, depășește, pe bază consolidată, o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor informațiile necesare pentru înțelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția grupului.”

14. În anexa nr. 1, la punctul 48¹⁴, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2¹) - (2⁴), cu următorul cuprins:

„(2¹) Prin derogare de la alin. (1) și (3), în cazul în care componența grupului s-a modificat în cursul exercițiului financiar ca urmare a achizițiilor sau a fuziunilor de entități, societatea-mamă poate decide să nu includă în raportul consolidat al administratorilor aferent exercițiului financiar respectiv informațiile menționate la alin. (1) și (3), cu privire la entitățile care fac obiectul unei achiziții sau al unei fuziuni.

(2²) Prin derogare de la alin. (1) și (3), societatea-mamă poate decide să nu includă în raportul consolidat al administratorilor informațiile menționate la alin. (1) și (3), cu privire la orice filială care iese din grup în cursul exercițiului financiar.

(2³) O societate-mamă care exercită opțiunile menționate la alin. (2¹) sau la alin. (2²) indică orice eveniment semnificativ care a afectat filiala în cursul exercițiului financiar și care are un efect asupra impacturilor, riscurilor sau oportunităților grupului în materie de durabilitate.

(2⁴) Excepțiile prevăzute la alin. (2¹) și (2²) se aplică numai societății-mamă care trebuie să raporteze la nivel consolidat. Aceasta poate decide dacă să includă în raportul consolidat al administratorilor, respectiv să excludă din acesta, societățile menționate la alin. (2¹), respectiv alin. (2²).”

15. În anexa nr. 1, la punctul 48¹⁶, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„48¹⁶. - (1) Dacă este cazul, informațiile menționate la pct. 48²⁰ conțin informații cu privire la propriile operațiuni ale grupului și la lanțul său valoric, inclusiv la produsele și serviciile sale, la relațiile sale de afaceri și lanțul său de aprovizionare.”

16. În anexa nr. 1, la punctul 48¹⁶, după alineatul (1) se introduc opt noi alineate, alineatele (1¹) - (1⁸), cu următorul cuprins:

„(1¹) În sensul alin. (1²), (1³) și (1⁴), se aplică următoarele definiții:

a) «entitate raportoare» înseamnă o entitate care are obligația de a raporta în temeiul pct. 48¹⁴;

b) « entitate protejată» înseamnă o entitate care:

(i) nu depășește, la data bilanțului, un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar precedent; și

(ii) se află în lanțul valoric al unei entități raportoare;

c) «standarde voluntare» înseamnă standardele voluntare menționate la articolul 29ca din Directiva 2013/34/UE.

(1²) Entitățile raportoare se pot baza pe o declarație pe proprie răspundere din partea entităților din lanțul lor valoric pentru a stabili dacă sunt entități protejate. Entitățile raportoare nu sunt obligate să ia măsuri pentru a verifica informațiile conținute într-o astfel de declarație pe proprie răspundere. Cu toate acestea, ele nu se pot baza pe declarația pe proprie răspundere în cazul în care știu sau se poate aștepta în mod rezonabil să știe că declarația este în mod vădit incorectă.

(1³) Entitățile protejate au dreptul de a refuza să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare ca răspuns la o cerere formulată în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări. În plus:

a) atunci când stabilesc acorduri contractuale și de altă natură în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare privind durabilitatea prevăzute de prezentele reglementări, entitățile raportoare nu solicită entităților protejate să furnizeze informații care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare;

b) nicio dispoziție contractuală contrară literei a) nu este obligatorie, fără a afecta totuși caracterul obligatoriu al celorlalte dispoziții ale contractului;

c) în cazul în care o entitate raportoare solicită informații, în mod direct sau indirect, de la entitățile protejate în scopul raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, iar unele sau toate informațiile respective ies

din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare, acea entitate raportoare se asigură că entitățile protejate sunt informate cu privire la următoarele:

- (i) informațiile care ies din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare; și
- (ii) dreptul legal al entităților protejate de a refuza să furnizeze informații;

d) se consideră că entitățile raportoare care raportează informațiile necesare privind lanțul valoric fără a raporta de la entitățile protejate nicio informație care iese din sfera informațiilor specificate în standardele voluntare au respectat obligația de raportare a informațiilor privind lanțul valoric prevăzută la alin. (1).

(1⁴) Nicio dispoziție a alin. (1³):

a) nu afectează cererile de informații în alte scopuri decât cel al raportării privind durabilitatea, astfel cum se prevede în prezentele reglementări, inclusiv cererile în scopul respectării cerințelor Uniunii aplicabile entităților de a desfășura un proces de diligență necesară; și nici

b) nu impune sau implică nicio obligație oricărei entități din lanțul valoric de a furniza informații privind durabilitatea.

(1⁵) În primii trei ani de aplicare a cerințelor de raportare privind durabilitatea în conformitate cu pct. 48⁵ și în cazul în care nu sunt disponibile toate informațiile necesare privind lanțul său valoric, entitatea explică eforturile depuse pentru a obține informațiile necesare privind lanțul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obținute toate informațiile necesare și planurile sale de a obține toate informațiile necesare în viitor. După această perioadă de tranziție de trei ani, societatea-mamă îndeplinește cerințele de raportare pentru informațiile privind lanțul valoric prin utilizarea informațiilor obținute direct de la entitățile din lanțul său valoric sau a estimărilor pentru informațiile respective, după caz.

(1⁶) În înțelesul alin. (1¹) lit. b), ambele criterii prevăzute la acea literă se aplică la nivel individual, fără a lua în considerare numărul de salariați ai filialelor, dacă există, sau numărul de salariați ai societății-mamă finale.

(1⁷) În înțelesul alin. (1¹) lit. b) pct. (i), pragul de 1000 de salariați se stabilește luând în considerare doar exercițiul financiar precedent. De exemplu, în scopul raportării lanțului valoric pentru exercițiul financiar al anului 2026, entitățile protejate sunt cele care nu au depășit un număr mediu de salariați de 1000 în cursul exercițiului financiar al anului 2025.

(1⁸) Filialele unei societăți-mamă care este subiect al cerințelor de raportare privind durabilitatea nu pot fi considerate „entități protejate” față de societatea lor mamă.”

17. În anexa nr. 1, la punctul 48¹⁶, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când raportează informațiile menționate la pct. 48¹⁴ și 48¹⁵, societățile-mamă pot omite următoarele informații:

a) în cazuri excepționale, informații a căror divulgare ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

- (i) omiterea lor nu împiedică o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului sau a principalelor sale riscuri sau principalelor sale impacturi;
- (ii) societatea-mamă a stabilit că este imposibil să divulge informațiile într-un mod care să-i permită să îndeplinească obiectivele cerinței de informare fără a prejudicia grav poziția comercială a grupului, de exemplu pe bază agregată;
- (iii) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (iv) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

b) informații care corespund capitalului intelectual, proprietății intelectuale, know-how-ului, informațiilor tehnologice sau rezultatelor inovării, care s-ar califica drept secrete comerciale, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/943, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

c) informații clasificate în sensul definiției de la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2023/2418, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou;

d) alte informații care trebuie să fie protejate împotriva accesului sau divulgării neautorizate, pe baza obligațiilor prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii sau în dreptul intern, sau pentru a proteja viața privată sau siguranța unei persoane fizice sau securitatea unei persoane juridice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (i) societatea-mamă comunică faptul că a utilizat scutirea prevăzută la prezentul alineat; și
- (ii) societatea-mamă reevaluează la fiecare dată de raportare dacă informațiile pot fi omise din nou.”

18. În anexa nr. 1, punctul 48²¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

„48²¹. - (1) Scutirea prevăzută la pct. 48²⁰ se aplică și entităților de interes public supuse cerințelor prezentei secțiuni.

(2) O entitate de interes public care îndeplinește condițiile pentru a fi scutită, dar alege să nu beneficieze de scutire, efectuează raportarea privind durabilitatea în conformitate cu standardele complete, fără a putea folosi standardele de raportare voluntară.”

19. În anexa nr. 1, Secțiunea 7^{1.4} „Formatul de raportare electronic unic” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 7^{1.4}

Formatul de raportare electronic unic

48²². - Entitățile supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei și își marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv. Până la adoptarea acestor norme privind marcarea prin intermediul Regulamentului delegat (UE) 2019/815, entitățile nu au obligația de a marca raportarea privind durabilitatea.

48²³. - Societățile-mamă supuse cerințelor prezentului capitol își întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 și marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv. Până la adoptarea acestor norme privind marcarea prin intermediul Regulamentului delegat (UE) 2019/815, societățile-mamă nu au obligația de a marca raportarea privind durabilitatea.”

20. În anexa nr. 1, la punctul 48²⁴, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai filialelor care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 1.000.000.000 lei în exercițiul financiar precedent. În cazul unei filiale cu sediul în România care este ea însăși societate-mamă și a cărei societate mamă finală este reglementată de dreptul unei țări terțe, stabilirea nivelului cifrei de afaceri nete se efectuează pe baza informațiilor corespunzătoare filialei determinate la nivel individual, și nu la nivelul grupului.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică filialelor menționate la alineatul respectiv numai în cazul în care entitatea dintr-o țară terță, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă în Uniune mai mare de 2.250.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.”

Art. III. - Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul II se modifică și avea următorul cuprins:

„Art. II. - (1) Modificările și completările prevăzute la articolul I se aplică pentru exercițiile financiare care încep la următoarea dată:

a) între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2026:

(i) de către entitățile de interes public care depășesc, la data bilanțului, criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;

(ii) de către entitățile de interes public, care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, care depășesc, la data bilanțului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;

b) 1 ianuarie 2027:

(i) de către entitățile care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar;

(ii) de către entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup care, la data bilanțului, depășește, pe bază consolidată, o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar;

c) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la secțiunea 7^{2.1} din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile art. I de la începutul primului exercițiu financiar ales, care începe ulterior următoarei date:

a) 1 ianuarie 2027, de către entitățile prevăzute la alin. (1) lit. b);

b) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la alin. (1) lit. c).”

2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. II alin. (1) lit. a), sunt scutite de la respectarea măsurilor necesare pentru a se conforma Capitolului 7¹ „Raportarea privind durabilitatea”, entitățile care nu depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei sau un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, pe bază consolidată, după caz, pentru exercițiile financiare care încep între 1 ianuarie 2025 și 31 decembrie 2026.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică entităților prevăzute la Capitolul 7² „Raportarea referitoare la entități din țări terțe”.

(3) Opțiunea prevăzută la alin. (1) poate fi exercitată doar pentru exercițiile financiare menționate la acel alineat.

3. Articolul IV se modifică și avea următorul cuprins:

„Art. IV. - (1) Modificările și completările prevăzute la articolul III se aplică pentru exercițiile financiare care încep la următoarea dată:

a) între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2026:

(i) de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, care sunt entități mijlocii și mari care depășesc, la data bilanțului, numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;

(ii) de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare,

care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, care depășesc, la data bilanțului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar;

b) 1 ianuarie 2027:

(i) de către entitățile care, la data bilanțului, depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar;

(ii) de către entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup care, la data bilanțului, depășește, pe bază consolidată, o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei și un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar;

c) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la secțiunea 7².1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile art. III de la începutul primului exercițiu financiar ales, care începe ulterior următoarei date:

a) 1 ianuarie 2027, de către entitățile prevăzute la alin. (1) lit. b);

b) 1 ianuarie 2028, de către entitățile prevăzute la alin. (1) lit. c)."

4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (1) lit. a), sunt scutite de la respectarea măsurilor necesare pentru a se conforma Capitolului 7¹ „Raportarea privind durabilitatea”, entitățile care nu depășesc o cifră de afaceri netă de 2.250.000.000 lei sau un număr mediu de 1000 de salariați în cursul exercițiului financiar, pe bază consolidată, după caz, pentru exercițiile financiare care încep între 1 ianuarie 2025 și 31 decembrie 2026.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică entităților prevăzute la Capitolul 7² „Raportarea referitoare la entități din țări terțe”.

(3) Opțiunea prevăzută la alin. (1) poate fi exercitată doar pentru exercițiile financiare menționate la acel alineat.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Finanțelor

Alexandru NAZARE

București,
Nr. /